

1500840-14.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2088586/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23991957 - 04º D.P. GUARULHOS, 1654/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2088586 - 04º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500840-14.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500840-14.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2088586/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23991957 - 04º D.P. GUARULHOS, 1654/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2088586 - 04º D.P. GUARULHOS, 2088586/2022 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ANTONIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Lucas Antônio dos Santos foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.434/06, porque, no dia 31 de março de 2022, por volta das 11h10min, na Rua Pau Ferro, altura do nº 01, Pimentas, nesta cidade de Guarulhos, agindo em concurso com indivíduo desconhecido, trazia consigo, para fins de tráfico, 70 (setenta) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido 231,04 gramas, e 16 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 9,75 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que Lucas e o seu comparsa praticavam o tráfico de entorpecentes em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, sendo as tarefas de guarda e venda das substâncias divididas entre a dupla. Na data dos fatos, os policiais civis dirigiram-se até o local e, realizada breve campana, perceberam que Lucas era o responsável pela entrega das drogas aos compradores, após a realização do pagamento ao seu companheiro de crime.

Segue narrando a denúncia que o policial Alberto, disfarçado de comprador, aproximou-se do comparsa e simulou estar interessado na aquisição de cocaína, momento em que Lucas foi chamado para entregar a droga ao policial. Nesse momento, identificou-se como policial e deteve o acusado. O outro indivíduo que estava com o denunciado conseguiu fugir. Realizada busca pessoal, foram encontradas 70 (setenta) porções de maconha, além de 16 (dezesseis) invólucros de cocaína no interior da sacola carregada por Lucas.

O acusado foi notificado (fl. 90) e apresentou defesa preliminar (fls. 93/94).

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (fls. 102/105).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais civis Alberto Souza Braz e Luis Fernando Marcelino Figueira.

Alberto relatou que, juntamente com o policial Fernando, deslocaram-se até o local comumente conhecido pela mercancia de drogas em continuidade a investigações sobre o tráfico de entorpecentes no bairro Pimentas. Nas proximidades da Rua Pau Ferro, fizeram campana velada perto de um terreno descampado, por cerca de vinte minutos, e visualizaram dois indivíduos que efetuavam a venda ilícita de drogas. A ação se desenvolvia com o primeiro indivíduo recepcionando o comprador e recebendo o dinheiro pela droga, em seguida autorizava que o adquirente fosse até Lucas, que ficava mais ao fundo com uma sacola para entregar a droga. Diante deste cenário, com trajes que disfarçavam a condição de policial, dirigiu-se até o primeiro indivíduo desconhecido e solicitou um pino de cocaína, pagando a quantia de R\$ 10,00, após, foi autorizado a ir até Lucas, tendo o primeiro gritado para ele separar um pino de pó. Nesse momento, identificou-se como policial e efetuou a prisão de Lucas, tendo o seu comparsa logrado êxito em fugir pelo matagal.

Abordado, Lucas portava uma sacola plástica contendo 70 papérolas de maconha e 16 cápsulas de cocaína. Realizaram uma varredura pela região dos fatos para localizar o indivíduo que estava com Lucas, mas ele tomou rumo ignorado. Informalmente indagado, o acusado confessou a traficância, mas não soube dizer nada a respeito do indivíduo que estava com ele (fl. 05).

Seu colega de instituição Luis Fernando apresentou relato idêntico (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu confessou o crime. Disse que estava vendendo drogas no local quando foi abordado pelos policiais civis. Estava vendendo drogas por dificuldades financeiras. Ganhava R\$ 150,00 pelo período de doze horas trabalhadas. Vendia cada porção de maconha por R\$ 5,00 e cada pino de cocaína por R\$ 10,00. Não informou quem lhe passou as drogas por medo de retaliações.

Desconhece os dados qualificativos do indivíduo que empreendeu fuga, bem como o seu paradeiro (fl. 07).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Alberto relatou que no local dos fatos funciona um ponto de venda de drogas.

Realizou diligências no local e flagrou o réu comercializando entorpecentes com outros indivíduos. Passando-se por usuário de entorpecentes, aproximou-se do réu e do comparsa dele e simulou a aquisição de drogas. Em seguida, identificou-se como policial e deteve o réu, com quem foi encontrada uma sacola que continha as drogas

apreendidas. O comparsa do réu conseguiu fugir.

Luis Fernando informou que o local dos fatos é conhecido pela mercancia de entorpecentes. Realizou diligências no local com seu companheiro policial. Permaneceram acampanados no local e viram o réu e um outro indivíduo comercializando entorpecentes. Seu parceiro se passou por usuário, conseguiu se aproximar do réu e o abordou. O comparsa do réu conseguiu fugir.

Lucas confessou a prática delitiva. Afirmou que passava por necessidades financeiras e decidiu traficar entorpecentes para conseguir dinheiro. Era o primeiro dia em que exercia essa atividade.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04) e laudos de constatação prévia (fls. 19/23) e de exame químico-toxicológico (fls. 135/137), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol (THC), substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Com efeito, os policiais civis narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e o encontro das drogas.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssomos, não havendo qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Somado a tudo isso, em solo policial, bem como em juízo, Lucas confessou espontaneamente a prática do crime, tendo inclusive esclarecido como exercia a traficância no local.

Nesse passo, provado que o réu praticou o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes (fls. 69/70). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado.

Lucas foi surpreendido com 240 gramas de entorpecentes, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Por outro lado, há variedade de drogas e houve a apreensão de cocaína, entorpecente de elevada nocividade.

Em razão da variedade e natureza dos entorpecentes, fixo a pena-base acima do piso, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois Lucas confessou espontaneamente a prática delitiva. Em virtude dessa circunstância legal, reduz a pena em 1/6, o que faz com que retorne ao piso: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena.

Possível, por outro lado, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que Lucas é primário e registra bons antecedentes, não havendo nada nos autos a indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza, estando, assim, presentes exigidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cumprir destacar que o fato de Lucas responder a outros processos criminais não autoriza o afastamento do redutor. Nesse sentido a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1139, in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Diante das circunstâncias do caso, possível a aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja, 2/3, o que resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa que fixo em 10 (dez) diárias no piso legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Lucas Antônio dos Santos, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida.

Expeça-se alvará de soltura.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Guarulhos, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA